

关于探索推进自然资源资产组合供应的 指导意见

(征求意见稿)

自然资源资产组合供应是指在特定国土空间范围内，涉及同一使用权人需整体使用土地、矿产、海洋、森林、草原、湿地、水等多门类自然资源资产的，经统筹形成自然资源资产组合标的，达到供应条件后一次性实施供应的行为。实行自然资源资产组合供应，是高水平保护和高效率配置自然资源资产的重要手段，是推动“两山”转化、助力乡村振兴的重要路径，是促进四个融合、提升自然资源资产管理效能的重要抓手。为积极稳妥规范推进自然资源资产组合供应，现提出以下意见：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平经济思想，以自然资源资产富集片区为重点，以实现自然资源资产配置效率最优化与效益最大化为目标，强化规划引领，推动设权赋能，完善配置规则，注重产业导入，加强监测监管，推动构建自然资源资产配置的新模式、新路径，为经济社会高质量发展和生态文明建设提供更好的要素保障。

自然资源资产组合供应要坚持以下原则：严守底线、生态优先。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守牢国土空间开发保护底线，推动实现人与自然和谐共生。产权明晰、权责对等。科学设定自然资源资产组合标的，按照物权法定的原则，明晰权利类型、边界和权能，明确双方权利、义务和责任，依法保障各方权益。市场运作、政府引导。有效衔接市场需求，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，优化市场管理和服务，维护良好的市场秩序。因地制宜、有序开发。支持自然资源资产富集片区先行编制自然资源资产配置方案和实施计划，规范有序开展组合供应工作，确保相关自然资源资产在有效保护的基础上实现保值增值。

二、夯实自然资源资产组合供应基础

（一）发挥国土空间规划引领作用。严格落实国土空间总体规划确定的耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等各类空间约束底线，注重主体功能区制度、用途管制制度对自然资源资产利用方向的引导和约束，明确不同区域自然资源资产的开发强度和保护要求。充分衔接相关专项规划，细化落实详细规划，明确各门类自然资源资产的开发利用条件、管控要求和用途兼容性正负面清单。

（二）有序摸清自然资源资产底数和产权状况。依托自然资源管理和国土空间规划“一张图”，以调查监测、确权

登记、资产核算成果为基础，摸清自然资源资产的实物量、价值量和产权状况，细化配置片区内各门类自然资源资产的数量、质量、权属、位置、边界等信息，理清所有权权属和使用权状况，厘清各门类资源的管理要求和政策导向，为有序供应和开发利用奠定基础。对具有完整生态功能的自然资源或自然生态空间开展组合供应的，应通过自然资源确权登记明确自然资源产权主体和不同层级政府行权的具体范围。

（三）科学编制自然资源资产配置方案。坚持需求导向和目标导向，鼓励有条件的地区按照《自然资源资产配置方案编制和实施指南（试行）》有关要求，有序开展自然资源资产适宜性评价，科学编制自然资源资产配置方案，统筹谋划自然资源资产储备管护、配置处置、价值实现、收益管理等全流程工作，分类划定储备片区、配置单元和组合标的，细化自然资源资产配置的规模、用途、结构、形态、方式、时序等，指导组合供应有序实施。

（四）强化与国土空间规划的协同反馈。建立自然资源资产配置方案与国土空间规划的全过程协同反馈机制，强化国土空间总体规划对资产配置的基础性作用，联动国土空间相关专项规划实现双向赋能与科学配置，协同详细规划促进配置方案落地与自然资源资产价值提升。同时，充分发挥规划在塑造空间资源资产中的作用，在坚持底线约束的前提下，注重与自然资源资产配置方案的协同，按照法律法规合理调整和优化国土空间规划，确保规划可实施、效益显。

三、明确自然资源资产组合供应模式

（一）明确组合供应的实施主体。自然资源资产组合供应，原则上应由同一主体组织实施。涉及自然资源资产不同层级供应权限的，在报经有批准权的人民政府或部门批准同意后，可采取授权或委托方式，由一个层级的人民政府组织领导，由同级自然资源主管部门牵头具体实施。涉及供前审批事项和供后监管事项，按照现行自然资源管理权限执行，由相应组合供应实施主体进行统筹，实行一个窗口对外。

（二）规范推进组合标的设权赋能。建立健全以土地权利为基础的自然资源资产权利体系，探索“土地+矿产”、“土地+海域”“土地+森林+水”等自然资源资产组合模式。结合地区实际，合理选择资源禀赋强、发展前景好、市场需求大且便于运作的自然资源资产形成组合标的，通过依法设立各类土地使用权、土地承包经营权、地役权、林木所有权和使用权、海域使用权、无居民海岛使用权、探矿权、采矿权、取水权以及使用水域、滩涂从事养殖、捕捞等权利，辅以自然资源资产租赁或经营权流转等多种形式，对组合标的设权赋能，明确权利内容和行使方式。涉及农村集体经营性建设用地使用权的，应符合农村集体经营性建设用地入市的相关政策要求。

（三）明晰供应对象和供应条件。自然资源资产组合标的，原则上应供应给同一主体。组合标的涉及他人用益物权的，可在坚持市场公平的前提下，通过收储、转让、承租、

置换和入股（联营）等方式，妥善处理各门类自然资源资产权属关系，在保障原权利主体权益的前提下，将所涉权利归集到同一主体，确保达到“净资产”供应条件。鼓励土地储备机构或资源资产运营公司等受政府委托开展自然资源综合收储、前期开发、管护和临时利用。除法律另有规定外，符合条件的各类经营主体均可参与自然资源资产组合供应交易活动，组合供应实施主体不得在供应公告中设定影响公平、公正竞争的限制条件。

四、规范自然资源资产组合供应程序

（一）编制实施计划。依据自然资源资产配置方案，结合市场需求，科学编制实施计划，重点围绕需要实施的组合标的，对计划期内需要开展组合供应的数量、类型、布局、时序和方式作出科学安排，并在相关媒体平台公开，提供给经营主体选择。

（二）编报供应方案。坚持一事一案，相关自然资源主管部门要依照实施计划，会同相关部门组织编制自然资源资产组合供应方案，将各门类自然资源资产的权利类型、空间范围、使用条件、开发强度、管控要求、供应年限、供应方式、起始价格、溢价分成比例等内容一并纳入供应方案，按照有关程序报有批准权限的政府或部门批复同意后组织实施。自然资源资产价格相关评估估价报告要纳入相应资源资产估价报告管理体系，涉及整体评估的，执行土地估价报告的备案管理相关规定。

（三）实行公开交易。按照批复的供应方案，遵循公开、公平、公正和诚实守信原则，由供应主体在中国土地市场网等平台向社会发布自然资源资产组合标的供应公告，公开各门类自然资源资产的规划条件、相关开发利用要求和竞买人资格条件，接受经营主体报价，经过市场竞争确定使用权人。竞买结束后，及时将供应结果向社会公示，接受社会的监督。

（四）签订配置合同。组合供应完成交易确定竞得人后，按照各门类自然资源资产供应权限，由竞得人与供应主体签订配置合同，纳入自然资源资产“一张表”应用场景，并赋予电子监管号。合同内容应分项列明权利的内容、使用期限、开发利用和保护修复要求，价款缴纳方式、标的物交付条件、交付时间及有关权利和承担的义务等。合同生效后，竞得人应按照配置合同约定的期限，缴纳自然资源资产价款。

五、依法保障各方权益

（一）依法登记发证。权利人缴清价款后，应依法向不动产登记机构申请办理不动产登记。鼓励积极探索设施农用地上的农业设施纳入不动产登记。

（二）合理分配收益。依托自然资源资产分等定级和价格评估规范，研究完善自然资源资产价格形成机制，以主导用途或功能为重点分解各门类自然资源资产的溢价增值，合理确定溢价分成比例。加强自然资源资产收益管理，按照溢价分成比例分解成交价款，分别计入相应门类自然资源资产收入科目，其中涉及全民所有的，应依法纳入政府预算管理。

按照“上下联动、统一交易”、“收益分成、责任共担”和“财权事权、支出责任相适应”的原则，合理确定自然资源资产供应收益分配方式，除法律法规有明确规定外，原则上应向市、县倾斜，主要用于自然资源资产保护修复。

（三）加强监测监管。坚持将自然资源资产组合标的交付、合同价款缴纳、开发利用要求落实等作为合同履约监管的重点。对于产业发展导向、投入产出要求、生态环保约束等监管要求，可在发布公告时一并向社会公开，在签订配置合同时，由相应部门与竞得人签订监管协议，按照“谁提出、谁监管”的原则加强监管。对于组合供应的自然资源资产权利发生转移的，配置合同和监管协议中所载明的权利、义务随之转移。要结合自然资源资产“一张表”信息化建设，将自然资源资产组合供应信息及时、准确纳入国土空间基础信息平台，实现从“源头”到“末端”的全链条监管，提升自然资源“大管家”治理水平。

六、保障措施

（一）加强组织领导。开展自然资源资产组合供应是完善管理体制机制，推动业务融合、上下联动的重要抓手。各级自然资源部门要进一步提高认识，在当地党委政府的领导下，会同各相关部门加强组织领导，明确责任分工，建立联动机制，细化完善组合供应的体制机制和政策文件，做好人员和经费保障，稳妥有序推进自然资源资产组合供应。

（二）注重产业融入。自然资源资产组合供应要加强与

产业政策的协同，充分利用优良的自然资源资产本底条件，以文化、旅游、康养等产业需求为导向，对自然资源资产进行科学组合和优化配置，引导新产业、新业态高质量发展，促进共同富裕。要防范无实际产业的组合供应项目，更要避免以融资为目的、虚增财政收入的组合供应项目。

（三）严守底线红线。自然资源资产组合供应要严格遵守相关法律法规和各门类自然资源资产管理规定，严防冲击国土空间开发保护红线和生态环境分区管控的要求，防止违规建设别墅、私家庄园等限制、禁止类项目，严禁破坏生态环境，切实保障自然资源资产权利人的合法权益，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（四）加强改革协同。自然资源资产组合供应涉及多门类资源资产管理工作，要加强与农村集体经营性建设用地入市、矿业权出让制度改革、集体林权制度改革、用水权改革等改革事项的协同，加强融合创新，形成改革合力，共同推动组合供应项目规范、有序实施。

（五）重视宣传引导。各地要结合组合供应工作进展，进一步加大宣传力度，及时总结推广各地典型经验和创新做法，主动公开推介实施条件成熟的组合标的，充分调动市场主体参与积极性。同时，加强舆情监测和引导，及时回应公众关切，营造良好的舆论氛围。